

SEKITAR EKSEKUSI

(oleh H. Sarwohadi, S.H., M.H. Hakim Tinggi PTA Bengkulu)

A. Tinjauan Umum Eksekusi

1. Pengertian eksekusi

Pengertian eksekusi menurut M. Yahya Harahap, adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tersekskusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela.¹

R. Subekti mengatakan, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.²

Selanjutnya menurut Subekti pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan kekuatan hukum. Dengan kekuatan hukum ini dimaksudkan pada Polisi, kalau perlu Polisi Militer (angkatan bersenjata).³

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata : eksekusi adalah upaya paksa yang dilakukan terhadap pihak yang kalah yang tidak mau

¹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1989), h. 20

² Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Bina Cipta, 1989), h. 128

³ *Ibid*, h. 13

secara sukarela menjalankan putusan pengadilan, dan bila perlu dengan bantuan kekuatan hukum⁴

Sudikno Mertokusumo mengatakan, pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.⁵

Dari pendapat para ahli tersebut pada prinsipnya, hanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yaitu putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum seperti verzet, banding dan kasasi yang dapat dilaksanakan putusannya.

2. Dasar hukum eksekusi

- a. Pasal 195 sampai Pasal 208 dan 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 240 dan 258 R.Bg.
- b. Pasal 225 HIR/ Pasal 259 R.Bg yang mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.
- c. Pasal 180 HIR/ Pasal 191 R.Bg yang mengatur pelaksanaan putusan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).
- d. Pasal 1198 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hipotik merupakan hak kebendaan yang tetap melekat di atas benda hipotik ditangan siapa benda itu berada.
- e. Peraturan Lelang Nomor 189 Tahun 1908

⁴ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1995), h. 20

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Ibid*, h. 206

3. Asas-asas eksekusi

- a. Putusan yang akan dieksekusi adalah putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).
- b. Putusan yang tidak dijalankan secara sukarela.
- c. Putusan yang bersifat kondemnator.
- d. Eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan Agama dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama.
- e. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

4. Jenis-jenis eksekusi

Ada 3 jenis eksekusi dalam Hukum Acara Perdata :

- a. Eksekusi membayar sejumlah uang :

Seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang apabila seseorang tidak dengan sukarela memenuhi isi putusan dimana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka jika sebelum putusan dijatuhkan telah dilaksanakan sita jaminan maka sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga secara otomatis menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah dengan semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut.

Sita eksekutorial ada dua yakni :

- 1) Sita eksekutorial sebagai kelanjutan dari sita jaminan
- 2) Sita eksekutorial yang dilakukan sehubungan dengan eksekusi karena sebelumnya tidak ada sita jaminan.

Eksekusi membayar sejumlah uang misalnya menjual rumah dengan cara lelang rumah tereksekusi, jika tereksekusi tidak mau menyerahkan rumah kepada pemenang lelang, maka eksekusi membayar sejumlah uang dilanjutkan dengan eksekusi riil berupa pengosongan rumah.

b. Eksekusi melaksanakan suatu perbuatan Pasal 225 HIR/ 259 R.Bg :

Seseorang dihukum melaksanakan suatu perbuatan, Maksud Pasal 225 HIR/ 259 R.Bg yaitu sebagai berikut : Jika seseorang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan oleh hakim, maka bolehlah pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim itu meminta kepada pengadilan dengan pertolongan ketuanya, baik dengan surat, baik dengan lisan supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika keputusan itu diturut, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan pasti, jika penilaian itu dengan lisan, maka hal itu harus dicatat.

Sebagai contoh seseorang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan misalnya memperbaiki pagar, saluran air dan memasang pipa gas. Perbuatan ini tidak dapat dilaksanakan paksa tetapi dapat diganti dengan membayar uang.

c. Eksekusi riil Pasal 1033 RV

“Jikalau putusan hakim yang memerintahkan pengosongan suatu barang yang tidak bergerak, tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka ketua akan memerintahkan dengan surat kepada seorang Juru sita supaya dengan bantuan alat kekuasaan negara barang itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta kekuasaannya dan segala barang kepunyaannya”.

Penghukuman melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR/ 259 R.Bg. Contoh orang dihukum memperbaiki pipa gas, karena yang bersangkutan tidak melaksanakan, maka penggugat dapat mengajukan ke pengadilan sehingga orang tersebut dapat dihukum mengganti membayar sejumlah uang. Dengan demikian eksekusi riil berubah menjadi eksekusi membayar sejumlah uang.

Eksekusi riil artinya eksekusi nyata, misalnya :

- 1) Pembongkaran
- 2) Penyerahan
- 3) Pengosongan

Disamping ada tiga jenis eksekusi sebagaimana tersebut di atas ada eksekutorial verkoop yakni eksekusi riil terhadap barang yang dijual lelang atas pembayaran hutang. Sebagai contoh orang yang kena lelang enggan mengosongkan untuk meninggalkan barang yang dilelang, hal ini diatur dalam Pasal 200 (1) HIR/ 218 (2) R.Bg.

Caranya, orang yang telah memenangkan lelang mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar yang kena lelang segera mengosongkan kemudian ketua pengadilan akan mengeluarkan surat perintah kepada Juru sita agar segera orang yang kena lelang segera mengosongkan. Pengosongan tersebut meliputi diri, ruang yang kena lelang, keluarga, serta barang-barangnya. Pelaksanaan pengosongan dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan umum.

Bagaimana dengan putusan pengadilan agama tentang pembagian harta warisan dan pembagian harta bersama? Bagaimana cara penyelesaiannya? Apakah dengan eksekusi riil atau dengan eksekusi melaksanakan suatu perbuatan dan atau dengan eksekusi membayar sejumlah uang dengan penjualan secara lelang? Hal tersebut secara tegas belum ada dasar hukumnya dikarenakan masing-masing pihak sama-sama memiliki. Namun demikian yang paling tepat adalah melalui eksekusi membayar sejumlah uang dengan cara penjualan secara lelang yang kemudian hasil penjualan tersebut dibagikan kepada pihak-pihak sesuai isi amar putusan hakim.

Sejalan dengan itu sering kita jumpai dalam perkara waris maupun pembagian harta bersama selalu amarnya sebagai berikut :

1) Amar perkara pembagian harta warisan :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menetapkan/ menyatakan almarhum sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal
- Menetapkan pewaris almarhum telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut dan meninggalkan harta warisan sebagai berikut
- Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing sesuai diktum nomor tersebut di atas, dan apabila pembagian

tersebut tidak dapat diserahkan secara natura maka dijual secara lelang hasilnya dibagikan.

- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.....

2) Amar putusan perkara pembagian harta bersama :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menetapkan harta sebagai berikut adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat.
- Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian.
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan apabila pembagian tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka akan dijual secara lelang hasilnya dibagikan.
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.....

Dalam melaksanakan eksekusi pembagian harta warisan maupun harta bersama telah diberikan petunjuk hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2009 antara lain sebagai berikut :

- 1) Eksekusi riil dalam perkara pembagian harta bersama, waris, hanya dapat dilaksanakan jika ada kesepakatan dari para pihak, jika tidak ada kesepakatan diantara para pihak maka eksekusi harus dilaksanakan dengan pelaksanaan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil dari penjualan lelang dibagi sesuai dengan amar putusan pengadilan.

- 2) Eksekusi riil sebagaimana diatur dalam Pasal 218 (2) R.Bg, Pasal 200 (1) HIR, Pasal 1003 RV hanya meliputi penyerahan barang (secara utuh), pengosongan, pembongkaran dan atau melakukan suatu perbuatan.

Jadi tegasnya eksekusi dalam putusan pembagian harta waris dan harta bersama sepanjang tidak ada kesepakatan dalam membaginya oleh para pihak yang bersengketa, maka harus dengan eksekusi secara lelang.

5. Tata cara eksekusi riil

- a. Surat permohonan eksekusi, dari pihak yang dimenangkan ditujukan kepada ketua pengadilan agama yang memutus perkara dimaksud.
- b. *Aanmaning* (peringatan)
Teguran dari ketua pengadilan agama kepada pihak yang kalah untuk segera melaksanakan isi putusan maksimal delapan hari sejak *aanmaning* dilakukan (pasal 196 HIR/ 207 (2) R.Bg).
- c. Ketua pengadilan membuat surat penetapan yang isinya memerintahkan kepada panitera/juru sita untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan amar putusan.
- d. Surat pemberitahuan akan dilaksanakan eksekusi kepada pemohon eksekusi, termohon eksekusi, kepala desa, camat dan kepolisian.
- e. Eksekusi dilaksanakan ditempat objek eksekusi.
- f. Membuat berita acara eksekusi.
- g. Memberitahukan isi berita acara eksekusi (pasal 197 (5) HIR/ 209 (4) R.Bg).

6. Tata cara eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan

- a. Surat permohonan eksekusi, agar isi putusan tersebut diganti dengan membayar sejumlah uang.

- b. Ketua pengadilan memanggil termohon eksekusi untuk pemeriksaan persidangan guna menilai besarnya penggantian uang.
 - c. Mengubah amar putusan lama dengan baru berupa penghukuman membayar sejumlah uang.
 - d. *Aanmaning* (peringatan)
 - e. Proses lelang didahului dengan sita eksekusi.
 - f. Pelaksanaan lelang oleh kantor lelang.
7. Tata cara eksekusi pembayaran sejumlah uang
- a. Surat permohonan eksekusi dari pihak yang dimenangkan ditujukan kepada ketua pengadilan agama yang memutus perkara dimaksud.
 - b. *Aanmaning* (peringatan)
- Teguran dari ketua pengadilan kepada pihak yang kalah untuk segera melaksanakan isi putusan maksimal delapan hari sejak *aanmaning* dilakukan (pasal 196 HIR/ 207 (2) R.Bg).
- c. Penetapan sita eksekusi, jika sebelumnya belum pernah dilaksanakan sita jaminan.
 - d. Pelaksanaan sita eksekusi oleh panitera/ juru sita.
 - e. Pelaksanaan lelang oleh kantor lelang.
8. *Aanmaning* (peringatan)
- Aanmaning* adalah peringatan/ teguran dari ketua pengadilan kepada tergugat (yang kalah) agar melaksanakan isi putusan secara sukarela dalam waktu delapan hari terhitung sejak *aanmaning* dilaksanakan (pasal 207 ayat 2 R.Bg).
- a. Prosedur *aanmaning* :

- 1) Setelah penggugat (yang menang) mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan agama.
 - 2) Ketua pengadilan agama memerintahkan kepada juru sita atau juru sita pengganti untuk memanggil tergugat (yang kalah) untuk diberi peringatan (teguran) agar melaksanakan isi putusan secara sukarela.
 - 3) *Aanmaning* (teguran) dilaksanakan dalam sidang insidentil oleh ketua pengadilan didampingi panitera sidang dan dihadiri oleh tergugat (yang kalah).
 - 4) *Aanmaning* (teguran) supaya tergugat (yang kalah) melaksanakan putusan dalam waktu delapan hari sejak dilaksanakan *aanmaning* (teguran) tersebut.
 - 5) *Aanmaning* (teguran) dibuat berita acara *aanmaning* bahwa *aanmaning* telah dilaksanakan.
 - 6) Apabila dalam waktu delapan hari ternyata tergugat (yang kalah) mau melaksanakan putusan hakim, maka ketua pengadilan agama mengeluarkan penetapan yang isinya perintah kepada juru sita atau juru sita pengganti untuk melaksanakan eksekusi.
- b. Bagaimana jika pada waktu tergugat (yang kalah) dipanggil tidak datang karena alasan yang dapat dibenarkan ?
- Jika ketidakhadiran tergugat (yang kalah) dalam *aanmaning* beralasan, maka ia perlu dipanggil sekali lagi.
- c. Bagaimana jika ketidakhadiran tergugat (yang kalah) tidak beralasan ?

Jika ketidakhadiran tergugat (yang kalah) tanpa alasan, maka tidak perlu dipanggil lagi, dan ketua pengadilan agama langsung mengeluarkan penetapan. Isinya perintah kepada juru sita atau juru sita pengganti untuk melaksanakan eksekusi.

Apabila eksekusi untuk membayar sejumlah uang atau membagi warisan atau membagi harta bersama, maka eksekusinya dengan cara dijual secara lelang dan eksekusi ini terlebih dahulu harus diletakkan sita eksekusi. Sedangkan apabila eksekusi bukan membayar sejumlah uang atau bukan eksekusi lelang, maka eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa adanya sita eksekusi.

9. Eksekusi dinyatakan non eksekutabel (tidak dapat dilaksanakan) apabila sebagai berikut :

- a. Objek yang hendak dieksekusi tidak ada.
- b. Amar putusan tidak kondemnatoir.
- c. Objek dalam jaminan.
- d. Objek yang berupa tanah tidak jelas batas-batasnya.
- e. Objek yang hendak dieksekusi statusnya milik negara.
- f. Objek yang hendak dieksekusi dalam dua putusan yang saling bertentangan.

10. Penundaan eksekusi

Pelaksanaan eksekusi dapat ditunda apabila :

- a. Para pihak akan melaksanakan perdamaian.
- b. Objek yang akan dieksekusi masih menjadi sengketa.
- c. Adanya *derden verzet* dari pihak ketiga.
- d. Karena menyangkut kemanusiaan.

11. Berita Acara Eksekusi

Berita Acara Eksekusi berisi keterangan fakta dan peristiwa yang nyata dan sebenarnya pada saat pelaksanaan eksekusi.

Keabsahan eksekusi :

- a. Adanya penjelasan barang yang dieksekusi, baik keseluruhan maupun sebagian dengan menerangkan identitas barang secara terinci.

Sebagai contoh, yang dieksekusi tanah harus dicantumkan letak tanah, luas tanah, batas-batas tanah. Kalau kendaraan bermotor harus mencantumkan merk, jenis, tahun pembuatan, nomor BPKB dan STNK. Sedangkan kalau yang dieksekusi barang-barang lainnya harus mencantumkan ukuran, merk dan sebagainya.

- b. Adanya saksi, minimal dua orang saksi yang ikut bertugas membantu pelaksanaan eksekusi, sesuai pasal 197 ayat 6 HIR/ pasal 210 ayat 1 R.Bg. nama saksi harus dicantumkan dengan jelas, pekerjaan dan tempat tinggalnya. Sebagai kelaziman saksi dalam eksekusi diambil dari pegawai kantor pengadilan seorang dan dari pegawai kelurahan seorang.

- c. Adanya tanda tangan pelaksana eksekusi

Berita Acara Eksekusi harus ditanda tangani oleh pejabat yang melaksanakan eksekusi antara lain oleh panitera atau juru sita atau juru sita pengganti serta ditanda tangani oleh para saksi. Sedangkan kepala desa/ lurah dan tereksekusi tidak harus ikut menanda tangani Berita Acara Eksekusi, namun demikian jika kepala desa/ lurah dan tereksekusi bersedia menanda tangani Berita Acara Eksekusi itu lebih baik dan sempurna.

